លក្ខណៈគតិយុត្តស្របច្បាប់ ដែលចែងដោយនីតិអន្តរជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ អាចចាត់វិធានការ ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច វិធានការខាងវិស័យយោធា រហូតឈានទៅដល់ការប្រើកម្លាំងយោធា ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ដូច្នេះ ការប្រើកម្លាំងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិមានចរិតលក្ខណៈបីយ៉ាង គឺ:

- ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានចរិតជាបុគ្គល និងសមូហភាពដើម្បីការពារខ្លួនឯងដែលយើងបានរៀបរាប់មកហើយនៅផ្នែកខាងលើ ។

- ការប្រើប្រាស់កម្លាំងតាមរយៈអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។

នៅក្នុងជំពូកខាងលើ។

- អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌ មិនមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិទេ ពីព្រោះនៅក្នុងមាត្រាទី ១ ជំពូកទី២ នៃធម្មនុញ្ញនេះ គឺមានចែងអំពីសិទ្ធិ ដើម្បីការការពារខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ ។ អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌មិនមានន័យថា យកម្លាំងមនុស្សទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ឡើយ ប៉ុន្តែ គឺជាអន្តរាគមន៍មួយតាមរយៈការប្រើកម្លាំងទ័ព កម្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ។ អន្តរាគមន៍នេះ ប្រព្រឹត្តទៅលើរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ទៅក្នុងដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃ ដែលនីតិអន្តរជាតិចាត់ទុកថា ជាទង្វើបំពានលើសិទ្ធិមនុស្ស។

ជាការពិតណាស់ អន្តរាគមន៍នៅក្នុងដែនដី ឬ កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋដទៃតិច ឬ ច្រើន តែងតែប៉ះទង្គិចទៅនឹងនីតិអន្តរជាតិ ។ ឧទាហរណ៍ កងទ័ពហ្វាស៊ីសអាល្លឺម៉ង់ នាសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី២ បានចូលកាន់កាប់ទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីដោយសំអាងថា ដើម្បីសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជន អាល្លឺម៉ង់ ដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ។ សហភាពសូវៀត បានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថង់ ដោយប្រកាសថា ជាសំណូមពររបស់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំរដ្ឋដើម្បីការពាររបបថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះ។ សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងសធារណរដ្ឋដូមីនីកែន ដោយសំអាងថា ជាសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ក្នុងនាមអង្គការបណ្តារដ្ឋអាមេរិក ក៏ដូចជាសកម្មភាពវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ នាឆ្នាំ២០០៣ ដោយសំអាងថា ដើម្បីអនុវត្ត និងពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

សរុបមក នីតិអន្តរជាតិ និងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ពីរ គឺ:

-គោលការណ៍នៃច្បាប់ដើម្បីឈានទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីកំណត់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

-គោលការណ៍នៃច្បាប់នៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងចៀសវាងកុំឱ្យមានការប្រទូសរ៉ាយ ឬសកម្មភាពហឹង្សា។

ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវខិតខំចៀសវាងនូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះទោះជាក្នុងលក្ខណៈជាតិក្តី ឬ អន្តរជាតិក្តី ពីព្រោះរាល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដទៃ គឺជាទង្វើមួយដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ និងគោលដៅនៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏ដូចជាផ្ទុយ នឹងនីតិអន្តរជាតិផងដែរ។

អស់រយៈពេលដ៏យូលង់ណាស់មកហើយ នីតិអន្តរជាតិ បានរួមចំណែកធ្វើឱ្យពិភពលោកទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ ហើយថែមទាំងបានទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិរីករាលដាលឡើង។ ទោះបីនីតិអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការ និងទោសទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាដូចជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកក្តី ក៏គោលការណ៍ និងវិធានរបស់ច្បាប់នេះបានជួយឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលបាននូវតថភាពមួយ ក្នុងការកែលំអ និងធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ រវាងរដ្ឋនិងតួអង្គផ្សេងទៀតនៃ សហគមន៍អន្តរជាតិ ។

១.៥.៥. អំពីរដ្ឋ

ទ្រឹស្តីសំខាន់ៗ នៃដើមកំណើតរបស់រដ្ឋ

១. រដ្ឋបានចាប់កំណើតក្នុងរវាងគ.ស ១២៨០ ដល់ ១៣៦០ នៅពេលដែលទ្វីបអ៊ឺរ៉ុបពោរពេញទៅដោយភ្លើងសង្គ្រាម។ គំនិតជាមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋក្នុងយុគសម័យនោះ គឺព្រះមហាក្សត្រ និងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងឡាយនៅទ្វីបអ៊ឺរ៉ុបបានកំណត់ដែនដីនគររៀងៗខ្លួន និងលើកឡើងនូវគោលបំណងដើម្បីជានានិងការពារសង្គម។

២. លោក **ជង់ អាលីយេរី** គឺជាអ្នកប្រាជ្ញមុនគេបង្អស់ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញពីទស្សនាទានរបស់លោកស្តីអំពីរដ្ឋ។ នៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា ព្រះរាជាណាចក្រ ក្នុងគ.ស ១៣១១ បានគូសបញ្ជាក់ថា អំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាអំណាចកិច្ចការប្រទេស។

៣. ក្រោយមកទៀតលោក **នីកូឡា ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** បានយកពាក្យ **រដ្ឋ** មកបង្ហាញជាលើកដំបូងតាមរយៈស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា ព្រះអង្គម្ចាស់ ក្នុងឆ្នាំ១៥១៣។ គំនិតរបស់លោកគឺកិច្ចការសាសនានឹងត្រូវដាច់ចេញពីកិច្ចការអាណាចក្រ។ រីឯអំណាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋមានតែពីរប្រភេទប៉ុណ្ណោះគឺសាធារណរដ្ឋ ឬ រាជាណាចក្រម៉ាឆេយ៉ាវេលី ជាអ្នកនិពន្ធជាអ្នកនយោបាយ ដែលផ្តោតទៅលើបញ្ហាអំណាចរបស់រដ្ឋ លោកយល់ថា នយោបាយដោយគ្មានអ្វីក្រៅពីការតស៊ូដើម្បីអំណាចតែប៉ុណ្ណោះ។ នៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា **ព្រះអង្គម្ចាស់** គឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្តល់អនុសាសន៍ស្តីពីអំណាចរបស់រដ្ឋ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ ម៉ាឆេយ៉ាវេលី គឺរដ្ឋ ដែលជាពាក្យដំបូងដែលលោកបានយកមកប្រើ។ ចំពោះ រដ្ឋ លោកបានធ្វើការបែងចែកឱ្យមាន សាធារណរដ្ឋ និង ក្សត្របូរី។ **នីកូឡា ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** ១៤៦៩-១៥២៧ គឺជាប្រវត្តិវិទូ ជារដ្ឋបុរស និងជាទស្សនវិទូនយោបាយរបស់អ៊ីតាលី។

ស្នាដៃរបស់លោកជាច្រើនមានឥទ្ធិពលទៅលើការចាត់ចែងកិច្ចការរដ្ឋ។ លោកបានចាប់កំណើតក្នុងទឹកដី ហ្វ្លរ៉ែនស៍ នៅថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៤៦៩។ លោកបានចូលទៅបំរើការងារក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលក្នុងឋានៈជាស្មៀនមួយរូប ហើយបានឡើងឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅពេលដែលសាធារណរដ្ឋ ហ្វ្លរ៉ែនទីន ត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងឆ្នាំ ១៤៩៨។ លោកបានធ្វើការជាលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលប្រមូលផ្តុំមនុស្សចំនួន ១០រូប ដែលបានដឹកនាំការចរចារការទូតជាច្រើន និងត្រួតពិនិត្យការងារជាក់ស្តែងនៃកងយោធារបស់សាធារណរដ្ឋហើយបេសកកម្មជាច្រើនរបស់លោក រាប់បញ្ចូលទាំងបេសកកម្មអមព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសបារាំង ១៥០៤-១៥១០-១៥១១ នៅបូរីអាទិទេព ១៥០៦ និងព្រះចៅអធិរាជអាល្លឺម៉ង់ ១៥០៧-១៥០៨។ នៅក្នុងរយៈពេលនៃបេសកកម្មការទូតរបស់លោកក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី លោកបានស្គាល់អ្នកដឹកនាំអ៊ីតាលីជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យលោកមានលទ្ធភាពសិក្សារៀនសូត្រអំពីការដឹកនាំ និងយុទ្ធវិធីរបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងមួយជីវិតរបស់លោក **ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** គឺព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋមួយប្រកបដោយសមត្ថភាព ដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយលុកពីសំណាក់ប្រទេសក្រៅ។ ស្នាដៃរបស់លោកផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើគោលការណ៍នានា ដែលរដ្ឋមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយដែលមានចំណងជើងថា **ព្រះអង្គម្ចាស់** ១៥៣២ ដល់១៦៤០ លោកបានពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្រ្តមួយដែលតាមវិធីនោះព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គអាចទទួលបាន និងពង្រឹងអំណាចនយោបាយរបស់ទ្រង់។ តាមទស្សនៈរបស់ ព្រះមហាក្សត្រត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអំណាច និងគោរពតាមបទដ្ឋាននានាដែលដឹកនាំទៅរកជោគជ័យនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយ។ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៥២៧ លោក **ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** បានទទួលមរណៈភាពនៅ ហ្វ្លរេនស៍។

៤. ថូម៉ាស ហប និងទ្រឹស្តីអំពីរដ្ឋ ១៥៨៨-១៦៧៩

ថូម៉ាស ហប យល់ឃើញថារដ្ឋអាចកើតឡើងបាន ទាល់តែមានការរួបរួមគ្នាមិនមែនមានតែការព្រមព្រៀងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេ។ មនុស្សត្រូវឈប់រស់នៅជាបុគ្គលដោយឡែកៗពីគ្នា។ ដូច្នេះ មនុស្សត្រូវលះបង់ឆន្ទៈ និងសិទ្ធិរបស់គេម្នាក់ៗដែលមាននៅក្នុងដៃ ហើយអំណាចទាំងអស់ ត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យរដ្ឋ...។ កាលណាអំណាចទាំងអស់ត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យរដ្ឋ ហើយ សិទ្ធិត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យបុគ្គលម្នាក់ ឬច្រើននាក់ដែលនឹងត្រូវដឹកនាំគ្រប់គ្រងពួកគេ។ ចំពោះលោក ថូម៉ាស ហប ដើម្បីឈានដល់កត្តានេះត្រូវមានកិច្ចសន្យាមួយ ហើយកិច្ចសន្យានេះជាកិច្ចសន្យាដែលមនុស្សគ្រប់រូបបានព្រមព្រៀងគ្នា ជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងមនុស្ស និងមនុស្ស។ តាមរយៈនៃកិច្ចសន្យានេះ បុគ្គលទាំងអស់ត្រូវលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួន ដើម្បីទៅឱ្យអ្នកកាន់អធិបតេយ្យទោះបីអ្នកនោះជាព្រះមហាក្សត្រ ឬ ក៏ជាក្រុមប្រឹក្សាណាមួយក្តី។ សារជាតិនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ឬដែលគេហៅថា ជាកតិកាសញ្ញាមួយនោះ គឺជាការបង្រួមក្រុមមនុស្សឱ្យមកនៅជាឯកភាគវិញ។ រដ្ឋដែលកើតឡើងដោយសារការរំលាយចូលគ្នានៃបុគ្គលទាំងឡាយនោះ គឺជារដ្ឋដែលកាន់កាប់ដោយ អធិបតេយ្យផ្តាច់ការមួយ។ លោក ថូម៉ាស ហប យល់ឃើញថា អធិបតេយ្យផ្តាច់ការ គឺជារាជាធិបតេយ្យផ្តាច់ការ គឺជាទម្រង់រដ្ឋមួយដែលអាចរក្សាសន្តិភាពបាន ហើយដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនេះបានចាំបាច់ត្រូវមានព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចពេញលេញ ប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ណាផ្សេងទៀតហើយ ទោះជាច្បាប់ធម្មជាតិក្តី ឬមួយជាច្បាប់សាសនាក្តី។

ប្រការនេះហើយទើបប្រជាជនមិនមានសិទ្ធិជំនាស់នឹងអំណាចព្រះមហាក្សត្របានទេ។ ជារួមលោក **ថូម៉ាស ហប** ធ្វើការសន្និដ្ឋានថា អំណាចរបស់រដ្ឋគ្មានព្រំដែនហើយលោកបានធ្វើសំយោគនានាទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋដូចតទៅ:

- នៅក្នុងរដ្ឋ អំណាចសាសនាមិនអាចជាគូប្រឆាំងនឹងអំណាចព្រះមហាក្សត្របានឡើយ។
- ការគោរពព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចខាងសាសនាទេ តែជាកាតព្វកិច្ចខាងកិច្ចការនយោបាយ។
- សាសនាជាជំនឿ មិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រទេ ហើយជំនឿមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការខាងនយោបាយទេ។
- ច្បាប់ក្តី រដ្ឋក្តី សុទ្ធតែកើតឡើងដោយសារកម្លាំង។
- ចរិតលក្ខណៈរបស់រដ្ឋត្រូវធ្វើឱ្យគេខ្លាច ហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋត្រូវមានកម្លាំងចាប់បង្ខំ ពោលនេះជាបេសកកម្មទាំងពីររបស់រដ្ឋ គឺបេសកកម្មបង្រ្កាបខាងក្នុង និងបេសកកម្មការពាងរខាងក្រៅ។ អាស្រ័យហេតុនេះហើយរដ្ឋក៏ត្រូវមានកងទ័ពដ៏ខ្លាំង និងអចិន្ត្រៃយ៍មួយ។

៥. ឡក់ ចន និងទស្សនាទានស្តីពីរដ្ឋ

តាមទស្សនៈរបស់លោក **ចន ឡក់** រដ្ឋត្រូវមានព្រំដែន ហើយអំណាចត្រូវមានការបែងចែក។ ដូច្នេះបានជាទ្រឹស្តីវិទូជាច្រើនបានចាត់ទុកលោក **ឡក់** ជាទ្រឹស្តីវិទូមួយរូប ដែលបានធ្វើការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋ។ លោកបានបែងចែកអំណាចជាបី:

១. អំណាចនីតិបញ្ញត្តិ ដែលត្រូវកាន់កាប់ដោយសភាមួយដែលនឹងបើកសម័យប្រជុំតាមពេលវេលាណាមួយជាកំណត់។

២. អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ ជាអំណាចអចន្រ្ទៃយ៍មួយ ហើយដែលកាន់កាប់ដោយអង្គារផ្សេងពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិ។

៣. អំណាចសហព័ន្ធ ឬអំណាចដឹកនាំទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិចុះសន្ធិសញ្ញាប្រកាសសង្រ្គាមឬសន្តិភាព។ អំណាចនេះគ្រប់គ្រងដោយអ្នកកាន់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ។ តាមទស្សនៈរបស់លោក **ចនឡក់**សាសនា និងរដ្ឋក៏ត្រូវបែងចែកដាច់ស្រលះពីគ្នាផងដែរ។ លោក **ចន ឡក់** (១៦៣២-១៧០៤) គឺជាទស្សនៈវិទូអង់គ្លេស និងជាស្ថាបនិកសាលារៀនអំពីលទ្ធិពិសោធនិយម ។ លោកបានចាប់កំណើតនៅក្នុងភូមិ ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៦៣២ ។ លោកបានទទួលការអប់រំនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ អកហ្វត ហើយលោកតែងតែបានទៅធ្វើបទឧទ្ទេសនាមស្តីពីប្រទេសក្រិច អំពីប្រធានបទនានាទាក់ទងទៅនិងបញ្ហាវោហាសាស្ត្រ បញ្ញាទស្សនវិជ្ជា សីលធម៌ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះរវាងឆ្នាំ ១៦៦១ ដល់ឆ្នាំ ១៦៦៤ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៦៧ លោកបានចាប់ផ្តើមបង្កើតសមាគមន៍ជាមួយរដ្ឋបុរសអង់គ្លេសមួយរូប គឺលោក អេនតូនី អាសលី ឧបផើ ។ លោក លក បានសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយសម្រាប់ការកាន់កាប់អាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើង ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះពុំ

មានប្រសិទ្ធភាពឡើង។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៩៦ ព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអង់គ្លេស ព្រះនាម វីលៀម ទី៣ ទ្រង់បានតែងតាំងលោកជាក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ។ លោក ចន លក បានទទួលមរណភាពនៅតំបន់ Oates ទឹកដីអង់គ្លេស នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ១៧០៤។

ទ្រឹស្តីពិសោធនិយម- ទ្រឹស្តីពិសោធនិយមរបស់លោក ឡក់ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថាសារៈសំខាន់នៃការពិសោធន៍ គឺជាចំណេះយល់ដឹងប្រសើជាជាងប្រមើលមើលតាមអព្ភន្តរញ្ញាណ។ ទ្រឹស្តីពិសោធនិយមត្រូវបានពន្យល់អត្ថាធិប្បាយដោយទស្សនវិទូ និងជារដ្ឋបុរសអង់គ្លេសមួយរូប ឈ្មោះ ហ្វ្រាំងស៊ីស បាខន នៅដើមសតវត្សទី១៧។ ប៉ុន្តែ ឡក់ បានផ្តល់នូវការបញ្ជាក់តាមរបៀបប្រព័ន្ធមួយដែលបាន សរសេរនៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា ការសាកល្បងទាក់ទងទៅនឹងការយល់ដឹងរបស់មនុស្ស សរសេរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៩០។ លោកបានសំឡឹងមើលឃើញពីចិត្តគំនិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ប្រកបដោយភាពស្អាតស្អំពីកំណើត ដែលមានបទពិសោធន៍និងចំណេះវិជ្ជាជាប់មកជាមួយ។ បើតាមទស្សនៈរបស់លោកគឺថា មនុស្សទាំងឡាយនៅមានភាពស្អាតស្អំពីកំណើត ឯករាជ្យភាព និងស្មើភាពគ្នា។

ទ្រឹស្តីនយោបាយ- នៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកក្រោមចំណងជើងថា សន្ធិសញ្ញាពីររបស់រដ្ឋាភិបាល សរសេរនៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៩០ លោកមានទស្សនៈរិះគន់ទៅលើទ្រឹស្តីសិទ្ធិអាទិទេពរបស់ព្រះមហាក្សត្រ និងចរិតលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់រដ្ឋ ដែលបានប្រមើលមើលដោយទស្សនវិទូអង់គ្លេសនិងទ្រឹស្តីនយោបាយវិទូ ថូម៉ាស ហប។ ជាសង្ខេប ឡក់ បានលើកឡើងថា អធិបតេយ្យភាពមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋទេ ប៉ុន្តែគឺនៅជាមួយប្រជាជន ហើយរដ្ឋជាអ្នកនៅលើខ្ពស់បំផុត។ គំនិតនយោយបាយរបស់ឡក់ ជាច្រើន តែងទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិធម្មជាតិ សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ ករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីគាំពារសិទ្ធិទាំងនេះ ហើយនិងគោលការណ៍ច្បាប់ដឹកនាំភាគច្រើន ដែលមានចែងដូចនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃបណ្តាលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានា។ ឡក់ បានលើកឡើងថា ការបដិវត្តន៍មិនមែនត្រឹមតែជាសិទ្ធិមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែករណីខ្លះ ជាកាតព្វកិច្ចមួយហើយលោកយល់ស្របទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងតុល្យភាពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល។ លោកក៏មានជំនឿជឿជាក់ផងដែរ អំពីសេរីភាពសាសនា និងការបែងចែកកិច្ចការសាសនានិងរដ្ឋ។ ដូច្នេះហើយទើបឥទ្ធិពលរបស់ ឡក់ នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាទំនើបមានភាពជ្រាលជ្រៅណាស់ ហើយជាមួយនឹងការអនុវត្តន៍របស់លោកនូវការវិភាគតាមការពិសោធន៍ ចំពោះភាពត្រឹមត្រូវតាមសីលធម៌នយោបាយ និងសាសនា លោកនៅតែជាទស្សនវិទូ ដ៏សំខាន់គ្រប់ពេលវេលា។ ក្នុងចំណោមស្នាដៃដទៃទៀតរបស់លោក មានពិនិតខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹង ការអប់រំ ១៦៩៣ និវេភាពសម ហេតុសមផលនៃកិច្ចការសាសនា ១៦៩ ។

៦. លោកម៉ុងតែសគៀនិងទស្សនាទានពីរដ្ឋនិងច្បាប់

លោក **ម៉ុងតែសគៀ** ១៦៨៩-១៧៥៥ ជាអ្នកនិពន្ធ និងជាអ្នកច្បាប់របស់បារាំង កើតនៅ ឡាប្រ៉ាដេ ហើយបន្ទាប់ មក បានទទួលការអប់រំនៅឯសាលា អូរ៉ាតារៀន ហើយក្រោយមកទៀតនៅ ប៉តដា

អូរ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៧១៤ លោកបានក្លាយទៅជាទីប្រឹក្សានៃសភា ជំរដូវចក៏ បានក្លាយទៅជា ប្រធានសភានេះ ពីឆ្នាំ ១៧១៦ ដល់ ១៧៨។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៧២ លោកចូលជា សមាជិកបញ្ញិតសភាបារាំង ហើយលោកក៏ធ្លាប់បានទិតៀនរិះគន់ដល់អ្នកមាន សាសនា និងរដ្ឋាភិបាលជាតិបារាំងផងដែរ។ ពីឆ្នាំ ១៧២៩ ដល់ ១៧៣១ លោកបាន ទៅរស់នៅឯប្រទេសអង់គ្លេស ហើយក៏បានទទួលការទុកចិត្តពីសំណាក់អ្នកនយោបាយ នៃប្រទេសអង់គ្លេស។ លោក **ម៉ុងតែសគ្យើ** បានណត់និយមន័យនៃពាក្យច្បាប់ថា ន័យទូលាយ ច្បាប់ គឺជាទំនាក់ទំនងចបាច់ទាំងឡាយដែលចេញមកពីអ្វីដែលមានឡើង ដែលកើតឡើង។ តាមទស្សនៈរបស់លោក ច្បាប់ គឺជាវិធានសម្រាប់សភាវៈទាំងអស់តាំងពីធំដល់តូច។ លោកក៏បានធ្វើការបែងចែកប្រភេទច្បាប់ជាទំរងបីៈ

១. ច្បាប់សាសនាដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយអាទិទេព សម្រាប់ដាស់តឿន មនុស្សលោកឱ្យស្គាល់ករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះព្រះ។
២. ច្បាប់សីលធម៌ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយទស្សនវិទូនានា ដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់មនុស្សជាតិឱ្យស្គាល់ច្បាស់ពីករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះខ្លួនឯង ។

៣. ច្បាប់នយោបាយ និងច្បាប់បវេណី ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយអ្នក ច្បាប់ ដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់មនុស្សទាំងពួង ឱ្យស្គាល់ករណីយកិច្ចរបស់ ខ្លួនសម្រាប់អ្នកដទៃ និង សម្រាប់សង្គម។

នៅក្នុងវិស័យ ច្បាប់ **ម៉ុងតែសគ្យើ** បានធ្វើការបែងចែកពីគ្នារវាង ឬវត្ថុ នៃច្បាប់បវេណី និង ច្បាប់នយោបាយ ។ តាមទស្សរបស់លោក ច្បាប់បវេណី គឺជាច្បាប់ ដែលទាក់ទងទៅនឹង ការកកើតរដ្ឋ រីឯច្បាប់នយោបាយ ពីឧច្បាប់ដែលទាក់ទងទៅនឹងការ រក្សារដ្ឋ ។ លោកបានគូសបញ្ជាក់ទៀតថា រដ្ឋនីមួយៗប្រវត្តិរបស់វា ការវិភាគស្តីអំពីរដ្ឋ ពី ថាការវិភាគលើច្បាប់បវេណី និងច្បាប់នយោបាយដែលស្ថិតនៅជាមួយគ្នាហើយក៏ជាការវិភាគទៅលើស្ថាប័ននៅក្នុងរដ្ឋ។
អំពីទ្រឹស្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋលោកបានធ្វើការបែងចែករបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋជាបីប្រភេទដូចតទៅៈ

ក. រដ្ឋតាមបែបសាធារណៈរដ្ឋ

ខ. រដ្ឋតាមបែបរាជាធិបតេយ្យ

គ.រដ្ឋតាមបែបផ្តាច់ការ
បើតាមទស្សនៈរបស់លោក **ម៉ុងតែសគ្យើ** របបគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាំងបីនេះមានប្រភពដើម និងមូលភាពរបស់វាផ្ទាល់។ រដ្ឋតាមបែបសាធារណរដ្ឋ គឺ ជារដ្ឋរបស់ ប្រជាជនទាំងមូល ឬមួយផ្នែក។ លោក ម៉ុងតែសគ្យើ បានធ្វើការបែងចែករបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋ តាមបែបសាធារណរដ្ឋ ជាពីរផ្នែកទៀត គឺ ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិជនាធិបតេយ្យ មានន័យថា ប្រសិនបើសាធារណៈរដ្ឋ ជារដ្ឋរបស់ប្រជាជនទាំងមូលនោះគឺជា ប្រជាធិបតេយ្យ ប៉ុន្តែប្រសិនបើសាធារណៈរដ្ឋរបស់ប្រជាជនមួយភាគប៉ុណ្ណោះ នោះហើយ គឺជា អភិជនាធិបតេយ្យ។ ឯរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបរាជាធិបតេយ្យ គឺអំណាច ត្រូវឋិតនៅលើ ព្រះមហា